

Số: /TTr-SNV

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị cho phép sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng (trước sắp xếp) thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ nhận được Đơn đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý

- Tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng.

- Tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; trong đó, Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định sáp nhập hội do sắp xếp đơn vị hành chính.

- Tại khoản 2 Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định: “Về sáp nhập, hợp nhất hội quần chúng (không phải hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) hoạt động phạm vi tỉnh, xã thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện như sau: Trường hợp có hội cùng tên gọi, lĩnh vực hoạt động chính (Ví dụ có Hội A ở tỉnh Hà Giang và có Hội A ở tỉnh Tuyên Quang): Hội A ở tỉnh Hà Giang sáp nhập vào Hội A ở tỉnh Tuyên Quang thành Hội A tỉnh Tuyên Quang”.

Do đó, việc Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (trước sắp xếp) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, phù hợp.

2. Về nội dung

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (mới) có 03 Hiệp hội: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng (trước sắp xếp); Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp).

Hiện nay, Hiệp hội tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hiệp hội tỉnh Bình Thuận và Hiệp hội tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) thực hiện quy trình, thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị cho phép sáp nhập đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 32 Nghị định 126/2024/NĐ-CP, bao gồm:

- Đơn đề nghị đã nêu rõ lý do, sự cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật.
- Đề án sáp nhập Hiệp hội cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật như trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện; danh sách dự kiến Ban Chấp hành và Ban kiểm tra của Hiệp hội mới. Trong đó, dự kiến Ban Chấp hành: 88 người; Ban Thường vụ: 32 người; Chủ tịch và 23 Phó chủ tịch; Ban Kiểm tra: 09 người.
- + Dự kiến Chủ tịch Hiệp hội sau sáp nhập: ông Đinh Minh Quý, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng (trước sắp xếp);
- + Dự kiến các Phó Chủ tịch Hiệp hội sau sáp nhập: Trước mắt, giữ nguyên trạng số lượng Phó Chủ tịch của Hiệp hội 03 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (trước sắp xếp) và 02 Chủ tịch Hiệp hội (trước sắp xếp) làm Phó Chủ tịch Hiệp hội sau sắp xếp; trong thời gian tới, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng giảm số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật về hội.
- Nghị quyết thông qua đề nghị cho phép sáp nhập Hiệp hội phù hợp với quy định.
- Dự thảo Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại Mẫu số 9 Điều lệ hội ban hành kèm theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.
- Cung cấp sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo đúng quy định.
- Dự kiến trụ sở Hiệp hội đặt tại Số 22 - Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có văn bản xác nhận trụ sở Văn phòng Hiệp hội kèm theo.

Từ những cơ sở nêu trên, Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng (trước sắp xếp) thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Đính kèm dự thảo Quyết định cho phép sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Vũ